

1500449-12.2020.8.26.0153

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... sido classificada duas vezes como tráfico de drogas pelo Ministério Público nos processos acima, o acusado portava pequena quantidade de drogas, a indicar a probabilidade de ser delas consumidor, e não mercador. A quantia em dinheiro encontrada também não é compatível necessariamente com o tráfico de drogas, eis que presentes notas de valor superior ao que seria gasto na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos - SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500449-12.2020.8.26.0153 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500449-12.2020.8.26.0153

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE ALBERTO PINHEIRO DE AZEVEDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

JORGE ALBERTO PINHEIRO DE AZEVEDO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que, no dia 31/10/2018, por volta das 21h30, na Rua Waldemar da Cruz, n. 126, nesta cidade, policiais militares receberam a denúncia de que o acusado estaria traficando entorpecentes em sua residência. Ao ali chegarem, viram o acusado, que se evadiu, pulando o muro de casas vizinhas. Os policiais pediram para sua companheira autorização para entrar no domicílio do acusado, no que foram atendidos, e ali encontraram duas balanças de precisão e 22 (vinte e dois) eppendorfs contendo cocaína, que juntos resultaram em 5,81g (cinco gramas e oitenta e um miligramas) da referida droga.

O laudo pericial de pp. 20/21 constatou a presença de Metil Benzoil Ecgonina (Cocaína).

Citado, o acusado apresentou defesa prévia, indicando rol de testemunhas.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, com a apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. Fundamento e decido.

É necessária uma análise dos apontamentos criminais do acusado.

O acusado tem 6 apontamentos criminais ativos: um inquérito policial no qual é investigado abandono material, dois inquéritos por receptação, e 3 processos (este, o de nr. 1500391-08.2021.8.26.0530 e o de nr. 1500586-28.2019.8.26.0153). Os inquéritos não serão considerados para dedicação do acusado à atividades criminosas, eis que referentes a casos que se deram há alguns anos e onde não houve sequer o oferecimento de denúncia. Em razão disso, serão analisados os outros dois processos ativos contra o acusado, pelo delito de tráfico de drogas.

No processo 1500391-08.2021.8.26.0530, o acusado foi encontrado com 1,95 gramas de cocaína (em 9 eppendorfs) e 11,6 gramas de crack, divididos em 4 invólucros. Com ele também foram encontrados 550 reais, em notas de alto valor (5 notas de 100 e 1 nota de 50).

No processo 1500586-28.2019.8.26.0153 o acusado foi encontrado com 4,532 gramas de cocaína (em 22 eppendorfs) e 3,540 gramas de crack, divididas em 22 pedras. Com ele também foi encontrado R\$ 165,00, divididos em uma nota de R\$ 50, 3 de 20, 5 notas de 10 e uma de 5.

Nota-se que, a despeito de ter sua conduta sido classificada duas vezes como tráfico de drogas pelo Ministério Público nos processos acima, o acusado portava pequena quantidade de drogas, a indicar a probabilidade de ser delas consumidor, e não mercador. A quantia em dinheiro encontrada também não é compatível necessariamente com o tráfico de drogas, eis que presentes notas de valor superior ao que seria gasto na compra de um eppendorf de cocaína (cujo valor estima-se em 10 reais) ou de uma pedra de crack.

A testemunha Nilson Farias disse que estava em patrulhamento no bairro, e recebeu denúncia de que o acusado havia recebido drogas, e faria a distribuição e traficância de drogas no local. Quando o acusado viu a equipe, empreendeu fuga. A amásia dele permaneceu na residência. Ela permitiu o ingresso dos policiais na residência. Dentro de um saco plástico foram encontrados 22 tubos de cocaína e duas balanças de precisão. Esses tubos eram idênticos a outros tubos que já haviam sido encontrados na região, e apreendidos com adolescentes. A casa do acusado era pequena. As balanças de precisão estavam juntas com os tubos de cocaína. Não foi encontrado dinheiro no local. Não se recorda se foram encontrados celulares.

A testemunha Mailson Vieira Alves afirmou que no dia dos fatos estava em patrulhamento, quando recebeu uma denúncia de que o acusado havia acabado de receber uma quantidade de entorpecentes em sua residência. Como sua residência era um ponto de tráfico, para lá se dirigiram. Os policiais perceberam a presença do acusado, que, quando notou a presença da polícia, se evadiu. A amásia do acusado autorizou a entrada, e na cozinha foram localizados 22 pinos de cocaína, e duas balanças de precisão. Diante da situação, o acusado foi apresentado à delegacia.

A testemunha Graziela, ex-amásia do acusado, disse que no dia dos fatos ela e o acusado foram a um estúdio, onde ambos ensaiavam. Ele a deixou lá, e foi buscar o rapaz do violão. Havia uma "molecadinha" que vendia drogas na esquina. Vendo a viatura, um desses meninos correu para dentro do estúdio, onde foi abordado. Ele foi abordado dentro do estúdio, que tinha só um cômodo e um banheiro. Os policiais não pediram autorização para ingressar. Não viu nenhuma balança no local. O acusado era só usuário de drogas. Ficou 3 anos com o acusado, e tem uma filha em comum, em acolhimento.

Em seu interrogatório, o acusado disse que no dia dos fatos estava num estúdio musical, e ali estava para ensaiar pagode. No dia, buscou para buscar um menino de Serrana que tocava violão. Ele avistou uma viatura, e se evadiu do local, por estar devendo pensão alimentícia. Nega que tenha qualquer coisa a ver com as drogas. Disse que ficou sabendo por sua amásia que um menino entrou correndo no estúdio, e de repente apareceram com a droga.

A testemunha Nayma afirmou que no endereço Rua Waldemar da Cruz, nº 126, funciona um estúdio musical. Na parte do fundo fica a casa da sua avó. Há um portão, através do qual você entra, há uma mesinha de mármore. Não há cozinha. Há uma torneira, mas não sai nem água. A casa da avó da depoente fica no fundo, não se confundindo com o estúdio. A casa de sua avó tem uma entrada própria, com portões diferentes. Não tem conhecimento sobre o dia dos fatos. Viu a polícia chegar no dia, pois estava na frente de casa com o cachorro. A polícia chegou muito rápido. A polícia já chegou entrando no local, sem pedir para entrar. Não sabe se Jorge estaria lá. Um policial bateu na porta da sua casa (da depoente) perguntando por Jorge. Ele chegou a entrar no seu quarto e no quarto da sua avó, mas logo já saiu. Nunca namorou o acusado. Jorge não dorme no estúdio; mas é comum a banda ensaiar direto no local dos fatos, ficando "virados direto", mas não sabe informar quem fica ali. Quando havia ensaio, Jorge ficava ali. Quando não havia ensaio, não sabe se o pai da depoente deixava Jorge permanecer ali, mas sabe que a sua avó nunca autorizou. Jorge nunca residiu no local, visto se tratar de local impróprio para moradia

Nota-se que há um quadro probatório extremamente confuso, que não permite, com segurança, apontar a dinâmica dos fatos. Em particular, não foi possível sequer compreender onde teria se dado o ocorrido, se em um estúdio de música ou na residência do acusado.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste processo para absolver o acusado com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Cravinhos, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA